

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2286/2538

นาย ปรีชา ประเสริฐสินธุ์
นาง รอยพิมพ์ หลักเพชร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 152, มาตรา 456 วรรคสอง, มาตรา 519, มาตรา 526, มาตรา 714

สัญญาจะจำนองไม่มีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่เหมือนสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินสัญญาจะแลกเปลี่ยนและค้ำประกันจะให้ตามมาตรา 456 วรรคสอง, 519, 526 การที่จำเลยมอบโฉนดที่ดินพร้อมใบมอบอำนาจและเอกสารอื่นให้โจทก์เพื่อจดทะเบียนจำนองประกันหนี้ขาดลดเช็คโดยมีข้อกำหนดให้จดทะเบียนจำนองได้หลังจากเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้เป็นเรื่องที่จำเลยเจตนาจะเอาทรัพย์สินจำนองเป็นประกันเมื่อไม่ได้จดทะเบียนจำนองให้ถูกต้องสัญญาจำนองจึงเป็นโมฆะ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ไป จดทะเบียน จำนอง ที่ดิน โฉนดเลขที่ 72069 ไว้ กับ โจทก์ ใน วงเงิน 500,000 บาท หาก จำเลย ไม่ปฏิบัติตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย

จำเลย ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ เป็น ฟ้องซ้ำ จำเลย ไม่เคย มีนิติสัมพันธ์ ใด ๆ กับ โจทก์ ไม่เคย มอบอำนาจ หรือ ตั้ง ตัวแทน หรือ เชิดบุคคล ใด เป็น ตัวแทน ขายลดเช็ค แก่ โจทก์ นาย ราชพัชร ทองโรจน์ และ นาย รัชพงศ์ ทองโรจน์ ได้

ชำระหนี้ ตามเช็ค ให้ แก่ โจทก์ ครบถ้วน แล้ว โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา คำฟ้อง โจทก์ และ คำให้การ จำเลย แล้ว วินิจฉัย ว่าตาม
คำฟ้อง แสดง ว่า จำเลย มี เจตนา จะ จำนอง ที่ดิน พร้อม สิ่งปลูกสร้างไว้ กับ โจทก์
เพื่อ ประกัน การ ชำระหนี้ ขายลดเช็ค เมื่อ ไม่ได้ ทำ เป็นหนังสือ และ จดทะเบียน
ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สัญญาจำนอง ย่อม ตกเป็นโมฆะ ตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 714 ประกอบ ด้วยมาตรา 115 จำเลย ไม่ต้อง รับผิด ต่อ
โจทก์ และ โจทก์ จะ ฟ้องบังคับ ให้จำเลย จดทะเบียน จำนอง หาได้ไม่ พิพากษายก
ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า ข้อตกลง ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ตาม คำฟ้องไม่ได้
ทำ ตาม แบบ ที่ กำหนด ไว้ ใน มาตรา 714 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึง ตกเป็น โมฆะ ตาม บทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ดังกล่าว มาตรา 152 กรณี เช่นนี้
ไม่มี กฎหมาย กำหนด ว่า จะ ต้องทำ อย่างไร ต่าง กับ เรื่อง จะซื้อขาย ซึ่ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 บัญญัติ ให้ ทำได้ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า
โจทก์ จะ ฟ้องบังคับ ให้ จำเลย จดทะเบียน จำนอง ที่ดิน โฉนด เลขที่ 72069แขวง
ลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไว้ กับ โจทก์ เพื่อ เป็น ประกันหนี้ ขายลด
เช็ค ได้ หรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ปรากฏว่า จำเลย เป็น ผู้ก่อ
หนี้ ขึ้น โดย เชิด หรือ รู้ แล้ว ยอม ให้นาย ราชพัชร ทองโรจน์ และ นาย รัชพงศ์

ทองโรจน์ เชิด ตนเอง เป็น ตัวแทน นำ เชิด ไป ขาย ลด แก่ โจทก์ การ ที่ จำเลย
มอบ โฉนด ที่ดินพร้อม ด้วย ใบมอบอำนาจ และ เอกสาร อื่น ให้ แก่ โจทก์ เพื่อ จด
ทะเบียนจำนอง ประกันหนี้ ดังกล่าว ถึง แม้ จะ มี ข้อกำหนด ให้ นำ ไป จดทะเบียน
จำนองได้ หลังจาก เรียกเก็บเงิน ตามเช็ค ไม่ได้ ก็ ตาม แต่ ก็ เป็น เรื่อง ที่ จำเลยมี
เจตนา ที่ จะ เอา ทรัพย์สิน จำนอง เป็น ประกัน นั้นเอง เมื่อ ไม่ได้ มี การจดทะเบียน
จำนอง ให้ ถูกต้อง ตาม กฎหมาย สัญญาจำนอง จึง เป็น โฆษะตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 115 เดิม และ มาตรา 714ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า
จำเลย ไม่ได้ มี เจตนา จะ จดทะเบียน จำนอง ทันที แต่ มีเงื่อนไข ว่า จะ จด
ทะเบียน จำนอง กัน ใน ภายหน้า หลังจาก เรียกเก็บเงินตามเช็ค ไม่ได้ แล้ว จึง ไม่
จำต้อง จดทะเบียน ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่และ ไม่ ตกเป็น โฆษะ นั้น ศาลฎีกา เห็น
ว่า นอกจาก เจตนา ที่ แท้จริงของ จำเลย ต้องการ เอา ทรัพย์สิน จำนอง เป็น ประกัน
ดัง วินิจฉัย ไว้ แล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 อันเป็น เอกเทศ
สัญญา ก็ ไม่ได้บัญญัติ ไว้ ใน ที่ใด ให้ มี สัญญา ใน ลักษณะ ดังกล่าว ซึ่ง เป็น
สัญญา จะ จำนองได้ ไม่ เหมือน สัญญาจะซื้อขาย ทรัพย์สิน สัญญา จะ แลกเปลี่ยน
และค้ำประกัน จะ ให้ ซึ่ง บัญญัติ ไว้ ใน มาตรา 456 วรรคสอง มาตรา 519 และมาตรา
526 เมื่อ สัญญาจำนอง ตกเป็น โฆษะ และ สัญญา จะ จำนอง มี ขึ้นไม่ได้ ตาม
กฎหมาย โจทก์ จึง ไม่อาจ อ้างอิง สัญญา ดังกล่าว และ ไม่มี อำนาจฟ้องบังคับ ให้
จำเลย จดทะเบียน จำนอง ที่ดิน โฉนด เลขที่ 72069แขวง ลาดยาว เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ไว้ กับ โจทก์ เพื่อ เป็น ประกันหนี้ ขายลดเช็ค ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง
พิพากษา ต้อง กัน มา ให้ยก ฟ้องโจทก์ นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)คดีตามฎีกาเรื่องนี้มีเหตุผลทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่1931/2537กรณีฟ้องร้องบังคับให้ผู้ให้ชำระหนี้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ให้แก่ผู้รับตามที่บ้านทีก หมายเหตุท้ายฎีกาโต้แย้งไปแล้วและคำพิพากษาศาลฎีกาที่1583/2538กรณีฟ้องร้องบังคับให้ผู้ให้เข้าไปจดทะเบียนการเช่าตามที่บ้านทีกหมายเหตุท้ายฎีกาโต้แย้งไปแล้ว(ลงพิมพ์ในบริการส่งเสริมงานตุลาการเล่ม6,2537และเล่ม7,2538ตามลำดับ)

(2)ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่จะฟ้องร้องบังคับตามสัญญาต่างๆดังกล่าวนั้นแสดงว่าสัญญาต่างๆดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเพราะได้มีการตกลงปากลงคำมีสาระสำคัญของข้อตกลงแล้วไม่ใช่ว่าเกิดตอนทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญาจำนองที่จะกล่าวถึงตามบ้านทีกนี้ก็เช่นเดียวกันการฟ้องบังคับให้ไปจดทะเบียนการจำนองนั้นก็ต้องถือว่าเมื่อตกลงกันเป็นกรณีต้องด้วยมาตรา702แล้วก็เกิดสัญญาจำนองแล้วไม่ใช่ไปเกิดสัญญาผูกพันกันเมื่อตอนทำเป็นหนังสือจดทะเบียนตาม มาตรา714กันตอนหลัง (3)เรามักจะได้ยินที่พูดที่เขียนกันอยู่เสมอเกี่ยวกับ"สัญญาจะ"เช่นสัญญาจะเช่าสัญญาจะจ้างสัญญาจะให้กู้ยืมเงินสัญญาจะฝากทรัพย์สัญญาจะ จำนำฯลฯดังนี้เป็นต้นยังมีสัญญาจะอื่นๆอีกมากหลายจะไม่กล่าวถึงในที่นี้ทั้งๆที่ไม่มี ทั่วบทกฎหมายบัญญัติถึงไว้โดยชัดแจ้งเลย (4)สัญญาจะจำนองไม่มีบัญญัติไว้เป็นรูป ร่างโดยชัดแจ้งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่เหมือนสัญญาจะซื้อ ขาย(มาตรา456วรรค2)สัญญาจะแลกเปลี่ยน(มาตรา519,456วรรค2)และคำมั่นว่าจะ ให้ตามมาตรา526อย่างศาลฎีกาว่าก็จริงแต่ในการตีความแสดงเจตนาซึ่งจะได้นำตัว

บทกฎหมายมาปรับในภายหลังนั้นไม่ว่าจะดูจากถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรเท่านั้น
ไม่ยังต้องเพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรอีก
ด้วย(มาตรา171)กล่าวคือแม้ไม่มีคำว่า"จะ"ในสัญญาใดก็ตามแต่เมื่ออ่านความโดย
ตลอดแล้วทำให้เห็นไปได้ว่าอาจปรับและบังคับกันได้ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดย
เฉพาะอื่นใดก็ได้ถึงหากจะไม่มีคำว่า"จะ"บัญญัติไว้เป็นตัวเป็นตนให้เห็นโดยชัดแจ้ง
ก็ตามเราจะพิเคราะห์ดูกันแต่เพียงถ้อยคำอย่างๆดังนี้หรือ (5)เราได้ศึกษากันมา
มากเกี่ยวกับเงื่อนไขเงื่อนไขในนิติกรรม(มาตรา182-193)ก็ควรที่จะต้องนำ
บทบัญญัติดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วยอย่างไรจะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหรือเป็น
เพียงข้อความหรือข้อตกลงอย่างธรรมดาในสัญญาจะดูแต่เพียงถ้อยคำสำนวนหรือ
อักษรเท่านั้นไม่ได้เช่นเดียวกันต้องดูเจตนาอันแท้จริงด้วยบางที่ไม่ใช้คำว่าเงื่อนไข
เงื่อนไขก็เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขได้เหมือนกันหรือตรงกันข้ามแม้ใช้คำว่าเงื่อนไข
เงื่อนไขแต่อาจไม่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขตามกฎหมายก็ได้ขอกล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่าที่
ว่าเงื่อนไขเงื่อนไขในนิติกรรมนั้นจะต้องเข้าใจว่าได้มีนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นแล้ว
แต่มีข้อความหรือข้อตกลงอันเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขในนิติกรรมสัญญานั้นถ้าไม่มีอยู่
ในนิติกรรมสัญญาจะบังคับกันตามที่ตกลงกันไว้ได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องเงื่อนไขเงื่อนไข
เวลาก่อนหรือหลังนิติกรรมสัญญาอย่างที่บางคนเข้าใจอย่างผิดๆ ตัวอย่างเช่น
ก.ข.ตกลงกันว่าก.จะกู้เงินจากข.400,000บาทเมื่อข.ถูกสลากกินแบ่งรางวัล
ที่1ภายในปี2538หรือตกลงกันว่าวันที่1ธันวาคม2538ก.จะกู้เงินจากข.เป็น
เงิน400,000บาทสัญญาดังกล่าวย่อมใช้บังคับกันได้ หรือตัวอย่างเช่นก.ตกลงกับข.ว่า
ถ้าหากก.ถูกทางราชการสั่งย้ายไปจังหวัดเชียงใหม่ก.จะฝากรถยนต์ไว้กับข.หรือ
ตกลงกันว่าตั้งแต่1ธันวาคม2538ก.จะฝากรถยนต์ไว้กับข.มีกำหนด1เดือนสัญญาดัง
กล่าวย่อมใช้บังคับกันได้ (6)ตามตัวอย่างดังกล่าวในข้อ(5)เห็นได้ชัดว่าเป็นสัญญา
กู้ยืมเงินโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนกล่าวคือได้มีสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่มีการ
ตกลงปากลงคำกันแต่ยังไม่เป็นผลการศึกษาจะถือว่านิติกรรมสัญญาเป็นผลเป็นคนละเรื่อง

กับสัญญาเกิดขึ้นนิติกรรมสัญญาจะเป็นผล(หรือสิ้นผลกรณีเป็นเงื่อนไขบังคับ
หลัง)เป็นเรื่องภายหลังจากมีนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นจะเป็นผลก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์
ตามที่ตกลงกันเกิดขึ้นในอนาคตตามตัวอย่างมีข้อความอันเป็นเงื่อนไขที่ว่าถ้าข.ถูก
สลากกินแบ่งรางวัลที่1จึงจะให้ก.กู้ยืมเงินและต้องถูกภายในปี2538ด้วยจะถูกสลาก
กินแบ่งรางวัลที่1หรือไม่ภายในปี2538หรือไม่ไม่เป็นการแน่นอนเป็นข้อความอัน
บังคับไว้ในนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินให้เป็นผลก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใน
อนาคตจึงเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน หรือที่ตกลงกันว่าในวันที่1ธันวาคม2538ข.จะให้
ก.กู้ยืมเงิน400,000บาทหมายความว่าสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นนิติกรรมที่มี
เงื่อนไขเริ่มต้นกำหนดไว้ตามมาตรา191ก.จะทวงถามให้ข.ส่งมอบเงินกู้ก่อนถึง
เวลาที่กำหนดยังไม่ได้ หรือกรณีที่ก.ตกลงจะฝากรถไว้กับข.เมื่อก.ถูกทางราชการสั่ง
ย้ายไปจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นนิติกรรมสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนก.จะถูกย้ายไป
หรือไม่และจะไปจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ไม่เป็นการแน่นอนหรือตามที่ตกลงกันว่า
ตั้งแต่1ธันวาคม2538ก.จะฝากรถไว้กับข.มีกำหนด1เดือนก.จะเรียกรถให้ข.รับฝาก
ก่อนถึงวันที่1ธันวาคม2538ยังไม่ได้(ส่วนที่จะฝากกัน1เดือนนั้นเป็นเรื่องเวลาสิ้นสุด)
กรณีดังกล่าวมานี้บุคคลทั่วไปแม้แต่ นักกฎหมายเองในทางปฏิบัติก็มักเรียกกันว่า
สัญญาจะกู้ยืมเงินสัญญาจะฝากทรัพย์สินนี้เป็นต้นซึ่งตามที่ถูกต้องนั้นเมื่อปรับเข้ากับ
บทบัญญัติของกฎหมายแล้วย่อมถือได้ว่าเป็นสัญญากู้ยืมเงินมีเงื่อนไขบังคับก่อน
หรือสัญญากู้ยืมเงินมีเงื่อนไขเริ่มต้นหรือสัญญาฝากทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน
หรือสัญญาฝากทรัพย์สินมีเงื่อนไขเริ่มต้น (7)ข้อเท็จจริงตามฎีกาฉบับนี้ได้ความว่า
จำเลยมอบโฉนดที่ดินพร้อมใบมอบอำนาจและเอกสารอื่นให้โจทก์เพื่อจดทะเบียน
จำนองประกันหนี้ขายลดเช็คโดยมีข้อกำหนดให้จดทะเบียนจำนองได้หลังจากเรียก
เก็บเงินตามเช็คไม่ได้จึงเป็นข้อตกลงที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนว่าจะจดทะเบียนได้ก็ต่อ
เมื่อหลังจากเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้แล้วการเก็บเงินตามเช็คจะได้หรือไม่เป็น
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่แน่นอนอาจจะเก็บได้ก็ได้เก็บไม่ได้ก็ได้จึงเป็น

เงื่อนไขบังคับก่อนเป็นสัญญาจำนองที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนเพราะเป็นข้อความที่กำหนดไว้ในนิติกรรมสัญญาจำนองเพื่อให้นิติกรรมเป็นผลตามมาตรา182แต่สัญญาจำนองได้มีขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีสัญญาจำนองเพราะคู่กรณีได้ตกปากลงคำตกลงในสาระสำคัญของสัญญาแล้วตกลงกันว่าเอาที่ดินตามโฉนดมาทำประกันหนี้แล้วเพียงแต่ยังไม่เป็นผลเท่านั้นจนกว่าเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้เป็นข้อความในสัญญาจะเกิดขึ้นเพราะเป็นสัญญาจำนองที่มีเงื่อนไขเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว(คือเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้แล้ว)นิติกรรมเป็นผลแล้วจึงจะนำสัญญาจำนองนั้นไปจดทะเบียนจำนองอย่าลือว่าสัญญาจำนองเกิดขึ้นกับการจดทะเบียนสัญญาจำนองเป็นคนละเรื่องคนละตอนกันเพราะการทำให้เป็นหนังสือจดทะเบียนตามมาตรา714นั้นเป็นแบบของสัญญาจำนองความจริงสัญญาจำนองได้เกิดขึ้นมาก่อนนั้นแล้วแต่เป็นสัญญาจำนองที่มีเงื่อนไขเท่านั้น (8)อย่างไรก็ดีตามฎีกาฉบับนี้ศาลฎีกาก็ยังเรียกว่าสัญญาจะจำนองทั้งๆที่โจทก์ได้ฎีกามาอย่างชัดเจนว่า"จำเลยไม่ได้มีเจตนาจะจดทะเบียนจำนองทันทีแต่มีเงื่อนไขว่าจะจดทะเบียนจำนองกันในภายหน้าหลังจากเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ตกเป็นโมฆะ"ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้โจทก์เองก็ถือว่าเป็นสัญญาจำนองที่มีเงื่อนไขนั่นเองไม่ใช่สัญญาจะจำนองอย่างศาลฎีกาว่าผู้บันทึกเห็นว่าเมื่อเป็นสัญญาจำนองมีเงื่อนไขบังคับก่อนจึงยอมใช้บังคับกันได้ตามกฎหมาย (9)พึงสังเกตว่าสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินสัญญาจะแลกเปลี่ยนและคำมั่นจะให้ตามมาตรา456วรรค2,519,526อย่างศาลฎีกายกตัวอย่างนั้นเมื่อเป็นสัญญาซื้อขาย,สัญญาแลกเปลี่ยนสัญญาให้เป็นสัญญาที่จะต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งสัญญาหมายจึงให้ชื่อเฉพาะก่อนทำเป็นหนังสือจดทะเบียนว่าสัญญาจะซื้อขายหรือจะแลกเปลี่ยนแล้วแต่กรณีและคำมั่นว่าจะให้แต่สัญญาดังกล่าวก็ยังมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้อีกด้วยก็ได้เพราะเป็นนิติกรรมแม้คำมั่นว่าจะให้จะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวก็ตาม (10)คดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลฎีกาเห็นต้องกันว่าจำเลยมีเจตนาจะเอาทรัพย์สินจำนองเป็นประกันการชำระหนี้

ขายลดเช็คไม่ใช่ว่าไม่มีเจตนาและมีเจตนาที่จะจดทะเบียนการจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยถึงขนาดจำเลยมอบโฉนดที่ดินพร้อมด้วยใบมอบอำนาจและเอกสารอื่นให้แก่โจทก์เพื่อจดทะเบียนจำนองประกันหนี้ดังกล่าวด้วย(ซึ่งถ้าไม่มีเจตนาดังกล่าวสัญญาจำนองย่อมเป็นโมฆะเสียเปล่ามาแต่แรกตามมาตรา152,171)และเมื่อเช็คถึงกำหนดสั่งจ่ายธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินแล้วโจทก์ก็ฟ้องบังคับขอให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำนองผู้บันทึกเห็นว่าแม้การจำนองจะยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่จำเลยก็มีเจตนาจะเอาที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้ขายลดเช็คแล้วมีเจตนาที่จะจดทะเบียนการจำนองแล้วแม้จะยังบังคับตามสัญญาจำนองไม่ได้เพราะไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่โจทก์ก็สามารถฟ้องบังคับจำเลยให้ไปจดทะเบียนการจำนองได้ทั้งนี้โดยอาศัยบทบัญญัติทั่วไปตามมาตรา213ดังที่ผู้บันทึกมีความเห็นไว้ในเรื่องอื่นๆดังกล่าวมาในข้อ(1)ข้างต้นการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อไม่ได้มีการจดทะเบียนจำนองให้ถูกต้องตามกฎหมายสัญญาจำนองจึงเป็นโมฆะจึงเป็นข้อวินิจฉัยที่ไม่ตรงตามประเด็นที่โจทก์ฟ้องร้องขอให้บังคับเพราะโจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนก็เพื่อให้สัญญาจำนองบังคับได้ตามกฎหมายไม่เป็นโมฆะศาลฎีกากลับวินิจฉัยสวนทางไปว่าเมื่อไม่ได้มีการจดทะเบียนจำนองให้ถูกต้องตามกฎหมายสัญญาจำนองจึงเป็นโมฆะกล่าวคือไปกล่าวถึงผลของการที่ไม่จดทะเบียนเลยไม่มีประโยชน์อันใดทั้งๆที่การฟ้องบังคับของโจทก์ก็เพื่อให้สัญญาจำนองใช้บังคับระหว่างกันให้จงได้ไม่เป็นโมฆะต่างหาก ?ไฟจิตรปญญพันธุ์?